

1501163-06.2019.8.26.0347

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Falso testemunho ou falsa perícia

Magistrado: Ricardo Domingos Rinhel

Comarca: Matão

Foro: Foro de Matão

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/10/2022

... Possui dois filhos. Tem passagem por tráfico na Vara da Infância. Nada tem contra as testemunhas.

Dos autos nº 0003564-23.2017.8.26.0347, têm-se os seguintes depoimentos do réu VITOR HUGO BISPO DOS SANTOS:

Ouvida na fase inquisitiva (fls. 37/38 daqueles autos), declarou: "QUE NA DATA DE HOJE 15/04/17, ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA NA COMPANHIA DOS AMIGOS CAIO, VINÍCIUS, FABIO, RENAN E ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Matão

Foro de Matão

Vara Criminal

Rua Leandro Bocchi , 560, Matao - SP - cep 15991-152

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501163-06.2019.8.26.0347 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501163-06.2019.8.26.0347

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Falso testemunho ou falsa perícia

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Renan Ricardo Bernardo e outro

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Domingos Rinhel

Vistos.

I - Relatório

RENAN RICARDO BERNARDO, qualificado nos autos (fls. 22 e 57/58), e VITOR HUGO BISPO DOS SANTOS, qualificado nos autos (fls. 23/24 e 42/48), foram denunciados como incurso no artigo 342, §1º, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 27 de fevereiro de 2019, na Sala de Audiências do Fórum de Matão, situado na Rua Leandro Bocchi, nº 560, Monte Carlo, nesta cidade e comarca de Matão, fizeram afirmações falsas, como testemunhas, em processo judicial, com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal.

O processo tramitou regularmente.

O Ministério Público pugnou pela condenação.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela aplicação da pena no patamar mínimo.

É, em síntese, o relatório.

II - Fundamentação

Os réus RENAN RICARDO BERNARDO e VITOR HUGO BISPO DOS SANTOS foram denunciados e estão sendo processados com incurso no artigo 342, §1º, do Código Penal.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade delitativa resultou demonstrada através de cópias extraídas do processo 0003564-23.2017.8.26.0347 (fls. 03/21); termos de declaração (fls. 22 e 23/24); relatório final (fls. 67/68); documentos que instruíram a denúncia (fls. 76/108), bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria também foi comprovada.

Dos autos nº 0003564-23.2017.8.26.0347, têm-se os seguintes depoimentos do réu RENAN RICARDO BERNARDO:

Ouvido na fase inquisitiva (fls. 251/252 daqueles autos), declarou: "QUE NA DATA DE HOJE 15/04/17, ESTAVA NA RESIDÊNCIA DO AMIGO VITOR HUGO, NA COMPANHIA DOS AMIGOS CAIO, VINÍCIUS, FABIO E JONATHAN, ONDE FUMARAM MACONHA E ESTAVAM CONVERSANDO E TOMANDO GUARANÁ QUANDO A POLÍCIA MILITAR CHEGOU ABORDANDO TODOS; COM REFERENCIA AS MOTOS QUE ESTAVAM NO QUINTAL DA RESIDENCIA, O DECLARANTE AFIRMA QUE A MOTO TODAY 125 DE COR AZUL, SEM PLACA, É DE SUA PROPRIEDADE, POIS ALEGA QUE COMPROU DE PESSOA DE NOME JOSÉ QUE RESIDE NA CIDADE DE DOBRADA, E QUE TERIA PAGO O VALOR DE R\$300,00 (TREZENTOS REAIS), SENDO QUE FIZERAM CONTATO POR TELEFONE, POIS O DECLARANTE JÁ TINHA COMPRADO UMA MOTO DELE ANTERIORMENTE QUE TAMBÉM FOI APREENDIDA PELA POLÍCIA DIAS ATRÁS. ALEGA QUE NÃO SABE DIZER O ENDEREÇO DO TAL JOSÉ E QUE NÃO TEM MAIS O TELEFONE DELE, PORQUE O CELULAR DO DECLARANTE ESTA QUEBRADO; QUANDO COMPROU A MOTO VIU QUE O NÚERO DO CHASSI ESTAVAPINADA, POIS JOSÉ TERIA DITO QUE SE TRATAVA DE MOTO COMPRADA EM LEILÃO, MAS NEGAQUE TINHA CONHECIMENTO DE QUE A MOTO ERA PRODUTO DE FURTO; INDAGADO A RESPEITO DA MOTO CG/125 DE COR VERMELHA, A DECLARANTE DISSE QUE QUANDO CHEGOU NA CASA A MOTO JÁ ESTAVA LÁ QUE "DEVE PERTENCER A VITOR HUGO QUE É O PROPRIETÁRIO DA CASA, NÃO SABENDO DAR MAIORES INFORMAÇÕES. INDAGADO A RESPEITO DA DROGA APREENDIDA PELOS POLÍCIAS MILITARES, O DECLARANTE NÃO SABE INFORMAR A QUEM PERTENCIA A DORGA, POR NO LOCAL NINGUÉM TINHA DROGA, UMA VEZ QUE A MACONHA QUE POSSUÍAM JÁ TINHA SIDO FUMADA POR TODOS E LÁ NÃO TINHA MAIS NENHUMA TIPO DE DROGA."

Na sentença daqueles autos (fl. 252), constou: "EM JUÍZO, DISSE QUE ESTAVAM NA CASA FUMANDO MACONHA. RETIFICA QUE ESTAVA FUMANDO MACONHA, NÃO SABENDO O QUE OS OUTROS FAZIAM. QUANDO A POLÍCIA CHEGOU ESTAVA NA FRENTE DA CASA COM FÁBIO, JONATHAN, CAIO E VITOR. VINÍCIUS ESTAVA NO CORREDOR, MEXENDO NA SUA BICICLETA. NÃO VIU VINÍCIUS COM O TUBO AZUL. OS POLICIAIS, POSTERIORMENTE, REALIZARAM REVISTA E ENCONTRARAM O TUBO AZUL, TENDO, NO SEU INTERIOR, PINOS DE COCAÍNA. VIU UM DOS POLICIAIS PEGANDO O POTE AZUL NA VIATURA E LEVANDO ATÉ O FUNDO. CONHECE OS POLICIAIS ELIAS E SÉRGIO AUGUSTO. NÃO SABE IDENTIFICAR QUEM SERIA O POLICIAL QUE PEGOU O POTE NA VIATURA."

Na fase inquisitiva destes autos (fl. 22), o réu RENAN RICARDO BERNARDO, declarou:

"O DECLARANTE, INSTADO A RELATAR O QUE DE FATO OCORREU, INFORMA QUE SUAS DECLARAÇÕES PRESTADAS JUNTO A ESTA UNIDADE POLICIAL EM 15.04.2017 SÃO VERDADEIRAS, ASSIM COMO O RELATADO EM AUDIÊNCIA JUNTO AO FÓRUM DA COMARCA DE MATÃO/SP; RELATA AINDA QUE SUAS ALEGAÇÕES DIFERIRAM SOMENTE NO QUE TANGE AO ENCONTRO DO INVÓLUCRO CONTENDO SUPOSTA DROGA; QUE QUER DEIXAR CONSIGNADO QUE ESTAVAM DEFRONTE A RESIDÊNCIA DE VITOR, NA ÁREA INTERNA, QUANDO DA CHEGADA DOS POLICIAIS MILITARES, SENDO CERTO QUE OS MILITARES DESCERAM DA VIATURA, ABORDARAM TODOS, SENDO QUE NÃO TINHAM NADA EM SUAS MÃOS; QUE NADA DE ILÍCITO FOI LOCALIZADO; QUE POSTERIORMENTE, UM DELES RETORNOU A VIATURA POLICIAL E TROUXE CONSIGO UM POTE DE COR AZUL - DE "MM" - NÃO SABENDO O QUE TINHA EM SEU INTERIOR; QUE TAL POLICIAL - QUE NÃO SABE INFORMAR - SE DIRIGIU AO CORREDOR DA RESIDÊNCIA E LOGO APÓS RETORNOU DIZENDO QUE HAVIA LOCALIZADO O POTE, NO LOCAL ONDE VINICIUS FAZIA REPAROS NA BICICLETA; QUE ACREDITA QUE O ENCONTRO DA DROGA FOI FORJADA, VISTO QUE HAVIAM USADO MACONHA E A SUBSTÂNCIA LOCALIZADA E APRESENTADA NESTA UNIDADE POLICIAL, FOI COCAÍNA; QUE SOMENTE TIVERAM CONHECIMENTO DE QUE A DROGA "ENCONTRADA" ERA COCAÍNA QUANDO DA APRESENTAÇÃO DA OCORRÊNCIA NESTA UNIDADE; QUE SOMENTE NÃO RELATOU O QUE REALMENTE OCORREU, QUANDO DA APRESENTAÇÃO DA OCORRÊNCIA NESTA UNIDADE EM VIRTUDE DE HAVER SIDO COAGIDO PELOS POLICIAIS MILITARES ELIAS, CAMPOS E AUGUSTO; QUE NÃO SE RECORDA DO POLICIAL QUE ADENTROU E "PLANTOU" A DROGA NA RESIDÊNCIA DE VITOR HUGO. " Em Juízo, confessa a prática delitativa. No dia tentou ajudar Vinícius, não sabendo que iria acarretar toda essa consequência. Não viu o policial Campos pegar o tubo e levar para dentro da residência. Tem 22 anos. É auxiliar de produção na Brasilux. Ganha R\$3.200,00. É amasiado. Possui dois filhos. Tem passagem por tráfico na Vara da Infância. Nada

tem contra as testemunhas.

Dos autos nº 0003564-23.2017.8.26.0347, têm-se os seguintes depoimentos do réu VITOR HUGO BISPO DOS SANTOS:

Ouvida na fase inquisitiva (fls. 37/38 daqueles autos), declarou: "QUE NA DATA DE HOJE 15/04/17, ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA NA COMPANHIA DOS AMIGOS CAIO, VINÍCIUS, FABIO, RENAN E JONATHAN, E ALEGA QUE ESTAVAM CONVERSANDO E TOMANDO GUARANÁ QUANDO A POLÍCIA CHEGOU E ABORDOU A TODOS; COM REFERÊNCIA AS MOTOS QUE ESTAVAM NO QUINTAL DA RESIDÊNCIA, O DECLARANTE AFIRMA QUE A MOTO CG/125 DE COR VERMELHA PLACA CFV-3415-IBITINGA/SP. É DE SUA PROPRIEDADE, POIS TERIA COMPRADO NA DATA DE HOJE DA PESSOA MARCOS VINICIUS, RESIDENTE NA CIDADE DE MOTUCA QUE ANUNCIOU A MOTO NO FACEBOOK, E O DECLARANTE ALEGA QUE FEZ A NEGOCIAÇÃO POR MEIO DO APLICATIVO MESSENGER DO FACEBOOK, NÃO SABENDO DIZER O ENDEREÇO DO RAPAZ, ALEGANDO QUE A CONVERSA ESTA GRAVADA NO TELEFONE CELULAR DO AMIGO VINICIUS; INDAGADO A RESPEITO DE SABER POR QUANTO COMPROU A REFERIDA MOTO, O DECLARANTE ALEGA QUE NÃO PAGOU EM DINHEIRO, POIS TROCOU COM UM APARELHO DE TELEFONE CELULAR MARCA MOTO G4 PLUS DA MOTOROLA, INFORMANDO QUE A MOTO TERIA SAÍDO PELO VALOR DE R\$800,00 (OITOCENTOS REAIS) QUE É O VALOR DO TELEFONE JÁ USADO; SEGUNDO O DECLARANTE, ELE ALEGA QUE QUANDO COMPROU A MOTO FOI INFORMADO QUE O MOTOR ERA DE UMA MOTO CG125 FAN, E QUE NO ATO DA COMPRA LHE FOI ENTREGUE A NOTA FISCAL DO MOTOR E DA MOTO QUE TERIA SIDO COMPRADA NO LEILÃO; COM REFRÊNCIA A PLACA, ALEGA QUE JÁ ESTAVA NA MOTO QUANDO COMPROU E NÃO TINHA CONHECIMENTO DE QUE O CHASSI ESTAVA PINADO, MUITO MENOS QUE A PLACA PERTENCIA A OUTRA MOTO; NEGA QUE TENHA FEITO QUALQUER ADULTERAÇÃO NO CHASSI OU MESMO NA PLACA DA MOTO; A OUTRA MOTO TODAY 125 DE COR AZUL, PERTENCE AO AMIGO RENAN, NÃO SABENDO DIZER DE QUEM ELE TERIA COMPRADO A MOTO. INDAGADO A RESPEITO DA DROGA APREENDIDA PELOS POLICIAIS, NESSE ATO, O DECLARANTE NÃO SABE INFORMAR A QUEM PERTENCIA, NÃO SABENDO DIZER DE ONDE SURTIU A DROGA; PERGUNTADO A RESPEITO DE SABER SE O DECLARANTE OU ALGUM DE SEUS AMIGOS USAM DROGAS, O DECLARANTE RESPONDEU QUE NÃO SABE DIZER SE OS AMIGOS USAM DROGA, JÁ O DECLARANTE, ELE DISSE QUE APENAS FUMA "MACONHA"".

Na sentença daqueles autos (fl. 253/254), constou: "EM JUÍZO, DISSE QUE ESTAVAM NA CASA FUMANDO MACONHA. QUANDO A POLÍCIA CHEGOU ESTAVA NA FRENTE DA CASA COM FÁBIO, JONATHAN, CAIO, RENAN E VINÍCIUS. NÃO SABE O MOTIVO PELO QUAL AS OUTRAS TESTEMUNHAS DISSERAM QUE VINÍCIUS ESTAVA NO CORREDOR. NÃO LEMBRA SE VINÍCIUS FOI OU NÃO PARA O FUNDO DA CASA NO MOMENTO EM QUE A POLÍCIA CHEGOU. OS POLICIAIS, POSTERIORMENTE, REALIZARAM REVISTA E ENCONTRARAM O TUBO AZUL, TENDO, NO SEU INTERIOR, PINOS DE COCAÍNA. VIU UM DOS POLICIAIS PEGANDO O POTE AZUL NA VIATURA E LEVANDO ATÉ O FUNDO. ACREDITA QUE SEJA O POLICIAL CAMPOS A PESSOA QUE PEGOU ESSE POTE NA VIATURA. O SARGENTO ELIAS E PM SÉRGIO AUGUSTO FIZERAM A VISTORIA NA SUA CASA."

Na fase inquisitiva destes autos (fl. 23/24), o réu VITOR HUGO BISPO DOS SANTOS, declarou: "SOLICITADO A ESCLARECER OS FATOS NO PRESENTE INQUÉRITO POLICIAL, INFORMA QUE ESTAVA COM ALGUNS AMIGOS EM SUA RESIDÊNCIA, NA ÁREA INTERNA, NA PARTE DA FRENTE DA RESIDÊNCIA, FORA DELA; QUE SEU AMIGO RENAN TAMBÉM ESTAVA LÁ; QUE HAVIAM ACABADO DE USAR UM "BASEADO", ESTANDO A CONVERSAR NA ÁREA FRONTAL DA RESIDÊNCIA; QUE DE INOPINO, DO NADA, CHEGARAM POLICIAIS DA FORÇA TÁTICA - ELIAS, CAMPOS E AUGUSTO - ADENTRARAM A MORADA, QUE ESTAVA COM O PORTÃO TRANCADO, OPORTUNIDADE EM QUE OS POLICIAIS PEDIRAM PARA ABRIR; QUE TODOS FORAM REVISTADOS, MAS NADA DE ILÍCITO FOI LOCALIZADO; ESCLARECE QUE APÓS SEU QUARTO FOI REVISTADO, TAMBÉM NADA DE ILÍCITO FOI LOCALIZADO; QUE LOGO APÓS TAIS FATOS, UM DOS POLICIAIS QUE AGUARDAVA DO LADO DE FORA, SE DIRIGIU PARA A VIATURA POLICIAL E RETORNOU COM UM POTE DE "MM" DE COR AZUL, SEGUINDO, ENTÃO, PARA O CORREDOR EXTERNO DA RESIDÊNCIA; QUE NÃO SE RECORDA DE QUEM ERA O POLICIAL; QUE TAL POLICIAL CHAMOU O OUTRO COLEGA - NÃO SE LEMBRA QUEM - E LOGO APÓS RETORNARAM, DIZENDO QUE HAVIAM LOCALIZADO O REFERIDO POTE, AFIRMANDO QUE HAVIAM LOCALIZADO A DROGA QUE SERIA DA PESSOA DE VINICIUS; QUE O DECLARANTE VIU CLARAMENTE QUANDO UM DOS POLICIAIS SAIU, FOI ATÉ A VIATURA E RETORNOU COM O POTE DE "MM"; QUE O CONTEÚDO DO POTE NÃO FOI EXIBIDO AO DECLARANTE OU QUEM QUER QUE SEJA, SENDO MOSTRADO SOMENTE NA DELEGACIA DE POLÍCIA; O DECLARANTE DESEJA SALIENTAR QUE NO LOCAL FOI LOCALIZADA UMA MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, MOTO ESTA ADQUIRIDA DE TERCEIRA PESSOA, DE UM LEILÃO, SENDO QUE POSSUI, AINDA AS NOTAS FICAIS ALUSIVAS; DESEJA ESCLARECER AINDA QUE NESTA UNIDADE, NÃO FEZ MENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO DA DROGA EM VIRTUDE DE HAVER SIDO COAGIDO E AMEAÇADO PELOS MILITARES QUE

ATENDERAM A OCORRÊNCIA; QUE NÃO SE RECORDA MAIS ESPECIFICAMENTE DOS NOMES DOS POLICIAIS MILITARES QUE FIZERAM A COAÇÃO DADO O LAPSO TEMPORAL. " O réu mudou de endereço sem comunicar nos autos, sendo decretada sua revelia.

Da sentença dos autos nº 0003564-23.2017.8.26.0347 (fls. 249), em relação à testemunha Policial Militar ELIAS DA SILVA ROSA, tem-se:

"QUE É POLICIAL MILITAR E NA DATA DOS FATOS ESTAVA EM SERVIÇO NA EQUIPE DA FORÇA TÁTICA, JUNTAMENTE COM O SD. PM AUGUSTO, QUANDO RECEBERAM DENÚNCIA DELATANDO QUE, EM UMA RESIDÊNCIA SITA NA RUA OLINDO FRIGIERI, Nº 410 - PARQUE ALIANÇA (RESIDÊNCIA ESTA DE VITOR HUGO BISPO DOS SANTOS), HAVERIA UMA MOTOCICLETA PRODUTO DE FURTO PELA COMARCA DE ARARAQUARA/SP. QUE, PRESENTES NO LOCAL, NA TENTATIVA DE ABORDAGEM, UM DOS INDIVÍDUOS QUE ESTAVA NA RESIDÊNCIA, IDENTIFICADO COMO VINÍCIUS LUIZ PAVIANI, CORREU PARA OS FUNDOS DO IMÓVEL E TENTOU SE DESVENCILHAR DE UM TUBO PLÁSTICO O QUAL CONTINHA DOZE EPPENDORFS COM SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA, MAS O DEPOENTE E SEU COMPANHEIRO DE FARDA LOGRARAM ÊXITO EM ENCONTRAR O REFERIDO OBJETO; QUE, INDAGADO, VINÍCIUS LUIZ PAVIANI NEGOU O FATO E ALEGOU QUE O ENTORPECENTE NÃO LHE PERTENCE; QUE, JUNTAMENTE COM OS DOIS INDIVÍDUOS SUPRA MENCIONADOS, TAMBÉM ESTAVAM PRESENTES NO IMÓVEL OS MAIORES CAIO SOARES DE OLIVEIRA E JONATHAN DA SILVA, ALÉM DO ADOLESCENTE RENAN RICARDO BERNARDO; QUE, AS PARTES FORAM CONDUZIDAS AO PLANTÃO POLICIAL PARA AS PROVIDÊNCIAS. EM JUÍZO RATIFICOU A VERSÃO APRESENTADA. NÃO CONHECIA O RÉU."

Em Juízo, a testemunha Policial Militar ELIAS DA SILVA ROSA ratificou a versão apresentada. Incursionou até metade do terreno. O soldado Augusto foi atrás de Vinícius. O soldado Campos ficou na viatura, na frente do imóvel. A droga foi localizada no fundo do terreno, em um monte de areia. Vinícius negou a propriedade, mas o soldado Augusto visualizou-o dispensando esse material.

Da sentença dos autos nº 0003564-23.2017.8.26.0347 (fls. 249/250), em relação à testemunha SÉRGIO AUGUSTO DA SILVA JUNIOR, tem-se:

"QUE É POLICIAL MILITAR E NA DATA DOS FATOS ESTAVA EM SERVIÇO NA EQUIPE DA FORÇA TÁTICA, JUNTAMENTE COM O SGT. PM ELIAS, QUANDO RECEBERAM DENÚNCIA DELATANDO QUE, EM UMA RESIDÊNCIA SITA NA RUA OLINDO FRIGIERI, Nº 410-PARQUE ALIANÇA (RESIDÊNCIA ESTA DE VITOR HUGO BISPO DOS SANTOS), HAVERIA UMA MOTOCICLETA PRODUTO DE FURTO PELA COMARCA DE ARARAQUARA/SP; QUE, PRESENTES NO LOCAL, NA TENTATIVA DE ABORDAGEM, UM DOS INDIVÍDUOS QUE ESTAVA NA RESIDÊNCIA, IDENTIFICADO COMO VINÍCIUS LUIZ PAVIANI, CORREU PARA OS FUNDOS DO IMÓVEL E TENTOU SE DESVENCILHAR DE UM TUBO PLÁSTICO O QUAL CONTINHA DOZE EPPENDORFS COM SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, MAS O DEPOENTE E SEU COMPANHEIRO DE FARDA LOGRARAM ÊXITO EM ENCONTRAR O REFERIDO OBJETO; QUE, INDAGADO, VINÍCIUS LUIZ PAVIANI NEGOU O FATO E ALEGOU QUE O ENTORPECENTE NÃO LHE PERTENCE; QUE, JUNTAMENTE COM OS DOIS INDIVÍDUOS SUPRA MENCIONADOS, TAMBÉM ESTAVAM PRESENTES NO IMÓVEL OS MAIORES CAIO SOARES DE OLIVEIRA E JONATHAN DA SILVA, ALÉM DO ADOLESCENTE RENAN RICARDO BERNARDO; QUE, AS PARTES FORAM CONDUZIDAS AO PLANTÃO POLICIAL PARA AS PROVIDÊNCIAS." EM JUÍZO RATIFICOU A VERSÃO APRESENTADA. VIU QUANDO O RÉU CORREU PARA OS FUNDOS DA CASA E ARREMESSOU O POTE AZUL. DEPOIS DA ABORDAGEM, LOCALIZARAM O REFERIDO POTE, CONTENDO DOZE PORÇÕES DE COCAÍNA. O RÉU NEGOU A PROPRIEDADE, MAS NÃO TEM DÚVIDA DE QUE FOI ELE QUEM O ARREMESSOU. JÁ VIU, ANTES DOS FATOS, O RÉU EM PONTO DE TRÁFICO. CONTUDO, DEPOIS DA OCORRÊNCIA, ELE NÃO MAIS FOI VISTO EM TAIS LOCAIS E TAMBÉM NÃO RECEBEU INFORMAÇÕES NEGATIVAS A SEU RESPEITO."

Em Juízo, a testemunha SÉRGIO AUGUSTO DA SILVA JUNIOR ratificou a versão apresentada. Confirma que Vinícius desobedeceu a ordem de abordagem e fugiu para o fundo da residência. Viu quando ele dispensou um tubo azul, sendo constatado posteriormente que havia drogas no seu interior.

A testemunha Policial Militar RODRIGO APARECIDO ALVES CAMPOS, ouvida em Juízo, disse que participou da ocorrência juntamente com o policial Elias e Sérgio Augusto. Foram ao local verificar denúncia de que lá havia motos produto de crime. Ao chegarem, um indivíduo correu para os fundos da casa, tendo sido perseguido pelo PM Sérgio Augusto. Tomou conhecimento de que foi apreendido um tubo azul com drogas e motos. Ficou do lado de fora e não ingressou na residência. Não sabe precisar quem localizou o referido tubo. Visualizou posteriormente que havia drogas no seu interior.

Ao final da instrução, tenho que os fatos descritos na denúncia foram devidamente comprovados.

Segundo se apurou, os réus foram arrolados como testemunhas no processo criminal autos nº 0003564-23.2017.8.26.0347, que o Ministério Público do Estado de São Paulo moveu em face de Vinícius Luiz Paviani, pela prática de crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Ouvidos na Delegacia de Polícia sobre aqueles fatos, RENAN declarou que não sabia informar a quem pertencia a droga apreendida pelos policiais militares, "porque no local ninguém tinha droga", além da "maconha" que fumaram juntos. VITOR também declarou que não sabia informar a quem pertencia a droga apreendida pelos policiais militares, "não sabendo dizer de onde surgiu a droga".

Por outro lado, ouvidos em Juízo, após serem advertidos do dever de dizer a verdade, os réus, com o nítido intuito de beneficiar o réu Vinícius daquele processo, fizeram afirmações falsas.

RENAN afirmou que um dos policiais foi sozinho até a viatura e pegou o potinho azul. Em seguida, foi até o fundo, "balançando o pote", e falou com o outro policial. Por sua vez, VITOR declarou que, depois da abordagem e da revista pela casa toda, os policiais foram até a viatura e um deles pegou o tubo contendo cocaína e, em seguida, falou para o outro ir até o fundo e "dar uma verificada".

Ocorre que os fatos imputados a Vinícius restaram devidamente provados, tendo sido demonstrado, naqueles autos, que a droga estava em poder dele e, ao perceber que seria abordado, ele correu para os fundos do imóvel e tentou se desvencilhar do tubo plástico contendo os eppendorfs com cocaína.

Assim, aquela ação foi julgada procedente e Vinícius foi condenado, como incurso no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, substituída por prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, e 250 dias-multa, no valor unitário mínimo.

A r. sentença condenatória foi mantida pelo v. acórdão do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, transitado em julgado, que deu parcial provimento ao recurso da defesa, apenas para reduzir as penas aplicadas, conforme acórdão juntado às fls. 99/107.

Ouvidos na Delegacia de Polícia, nestes autos, ambos negaram a prática do falso testemunho, insistindo que a droga foi "plantada" por policial que não souberam identificar e alegando que teriam sido "coagidos" pelos policiais que atenderam a ocorrência.

Ouvido em Juízo, Renan confessou que mentiu em Juízo para beneficiar Vinícius. Enfatizou que não viu o policial Campos transportar a droga para incriminar Vinícius.

Além da confissão de Renan, verifica-se que o réu Vinícius foi julgado nos autos em que ocorreram os crimes de falso testemunho, sendo devidamente condenado, inclusive em 2ª Instância, sendo reconhecido e provado que, de fato, estava em posse das drogas que foram com ele apreendidas.

Assim, verifica-se que os réus apresentaram versão que não condiz com a realidade, nitidamente para tentar obter resultado favorável ao réu julgado nos autos nº 0003564-23.2017.8.26.0347.

Ademais, os policiais militares ouvidos nesta data apresentaram versão firme e coerente, a qual é apresentada desde a fase inquisitiva dos autos nº 3564-23.2017, não havendo indícios de que pretendessem incriminar pessoas inocentes.

Agindo assim, os réus mentiram, conforme sentença proferida nos autos do referido processo-crime, a qual julgou procedente a ação penal, reconhecendo que Vinícius Luiz Paviani praticou o delito disposto no art. 33, caput, e parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, inclusive com confirmação da condenação em segunda instância, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 12/12/2019 (conforme consulta aos autos nº 0003564-23.2017.8.26.0347).

Observa-se que elas tinham plena ciência dos objetivos da audiência, sendo devidamente advertidos.

Portanto, foi cabalmente demonstrado nos autos que os réus RENAN RICARDO BERNARDO e VITOR HUGO BISPO DOS SANTOS, no dia 27 de fevereiro de 2019, na Sala de Audiências do Fórum de Matão, situado na Rua Leandro Bocchi, nº 560, Monte Carlo, nesta cidade

e comarca de Matão, fizeram afirmações falsas, como testemunhas, em processo judicial, com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ocorrendo a subsunção ao preceito primário do artigo 342, §1º, do Código Penal. Não foi demonstrada nos autos nenhuma excludente de ilicitude ou culpabilidade.

Por fim, os testemunhos falsos foram relevantes e, caso aceitos, poderiam levar à absolvição da pessoa que estava sendo processada e incriminar um dos policiais.

III – Dosimetria da pena

a) RENAN RICARDO BERNARDO

A pena do delito capitulado no artigo 342 do Código Penal tem por base pena privativa de liberdade de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

As circunstâncias judiciais são neutras. Em razão disso, fixo a pena base no mínimo legal, alcançando 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Não há agravante a considerar. As atenuantes da menoridade relativa e confissão não têm o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Presente a causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 342, aumento a pena em 1/6, alcançando 02 anos e 04 meses de reclusão, e 11 dias-multa. Não há causa de diminuição a computar.

Chega-se à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, e 11 dias-multa, no valor mínimo, em face da ausência de dados quanto à situação econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, em obediência ao critério estipulado no artigo 33 do Código Penal.

Por fim, observando o disposto no artigo 44 do Código Penal, cujos requisitos estão presentes para a hipótese dos autos, e com fundamento no art. 44, § 2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes: 1) prestação pecuniária em favor de entidade de Matão-SP, com destinatário a critério do Juízo das Execuções, no valor de um salário-mínimo (artigo 43, inciso I, do Código Penal); e, 2) prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas (art. 46, “caput”, do Código Penal), por igual lapso temporal, a critério do Juízo das Execuções.

O réu respondeu ao processo em liberdade. Tendo em vista a pena imposta, não há fundamento para a custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), razão pela qual poderá recorrer em liberdade.

b) VITOR HUGO BISPO DOS SANTOS

A pena do delito capitulado no artigo 342 do Código Penal tem por base pena privativa de liberdade de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

As circunstâncias judiciais são neutras. Em razão disso, fixo a pena base no mínimo legal, alcançando 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Não há agravante ou atenuante a considerar.

Presente a causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 342, aumento a pena em 1/6, alcançando 02 anos e 04 meses de reclusão, e 11 dias-multa. Não há causa de diminuição a computar.

Chega-se à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, e 11 dias-multa, no valor mínimo, em face da ausência de dados quanto à situação econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, em obediência ao critério estipulado no artigo 33 do Código Penal.

Por fim, observando o disposto no artigo 44 do Código Penal, cujos requisitos estão presentes para a hipótese dos autos, e com fundamento no art. 44, § 2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes: 1) prestação pecuniária em favor de entidade de Matão-SP, com destinatário a critério do Juízo das Execuções, no valor de um salário-mínimo (artigo 43, inciso I, do Código Penal); e, 2) prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas (art. 46, “caput”, do Código Penal), por igual lapso temporal, a critério do Juízo das Execuções.

O réu respondeu ao processo em liberdade. Tendo em vista a pena imposta, não há fundamento para a custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), razão pela qual poderá recorrer em liberdade.

IV – Decisão

À evidência do exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE

o pedido formulado na denúncia para:

a) CONDENAR o réu RENAN RICARDO BERNARDO, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 02 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 342, §1º, do Código Penal. Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes: 1) prestação pecuniária em favor de entidade de Matão-SP, com destinatário a critério do Juízo das Execuções, no valor de um salário-mínimo (artigo 43, inciso I, do Código Penal); e, 2) prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas (art. 46, "caput", do Código Penal), por igual lapso temporal, a critério do Juízo das Execuções. Recurso em liberdade.

b) CONDENAR o réu VITOR HUGO BISPO DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 02 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 342, §1º, do Código Penal. Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes: 1) prestação pecuniária em favor de entidade de Matão-SP, com destinatário a critério do Juízo das Execuções, no valor de um salário-mínimo (artigo 43, inciso I, do Código Penal); e, 2) prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas (art. 46, "caput", do Código Penal), por igual lapso temporal, a critério do Juízo das Execuções. Recurso em liberdade.

Condeno os réus, outrossim, ao pagamento das custas processuais, observando-se, se o caso, a gratuidade.

Após o trânsito em julgado, anote-se e oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal. Oportunamente, expeça-se certidão de honorários e arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

Matão, 30 de setembro de 2022.

RICARDO DOMINGOS RINHEL
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA